

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2632/2537

นางสาวโสมพรรณ สังสทิธิ

โจทก์

นายสุวิทย์ แดงหอม

จำเลย

นายสุวิทย์ แดงหอม จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้เป็นคดี มีทุนทรัพย์ 169,128 บาท ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้เงิน จำนวน 122,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยใน อัตราร้อยละ 15 ต่อปี ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน กรณีจึงต้องห้ามมิให้ฎีกาใน ปัญหา ข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 วรรคแรก ฎีกา ของจำเลยล้วนเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ทั้งสิ้น จึงไม่รับฎีกาของจำเลย คืบค่าขึ้น ศาลทั้งหมด

จำเลยเห็นว่า ฎีกาข้อ 2 ก. และข้อ 2 ข. ที่ว่า โจทก์เข้าเป็นผู้ค้ำประกันจำเลย กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ แทนบริษัทศรีเหมราช จำกัด ผู้ค้ำประกันเดิมโดยจำเลย มิได้รับรู้ โจทก์จึงไม่มีนิติสัมพันธ์กับจำเลย เมื่อโจทก์ ชำระหนี้แทนจำเลยเป็นการ จัดการงานนอกสั่ง โจทก์ต้องฟ้องธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อเรียกคืนเงินอันเป็น ลาภมิควรได้และฎีกาข้อ 2 ค. ที่ว่า ศาลตีความจากสัญญาฉบับที่โจทก์ทำกับธนาคาร อาคารสงเคราะห์ไม่ชอบ เพราะสัญญาเอกสารหมาย จ.2 ที่ทำขึ้นในขณะที่จำเลยกู้เงิน และบริษัทศรีเหมราช จำกัดเป็นผู้ค้ำประกัน หาได้มีการยกเลิกและยังมีผลสมบูรณ์ ใช้ได้ หากศาลตีความจากสัญญาฉบับนี้ จำเลยจะเป็นฝ่ายชนะคดีนั้น ล้วนเป็นปัญหา ข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลย ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 106)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้เงินจำนวน 122,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 5 กันยายน 2531 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ แก่โจทก์ดอกเบี้ยก่อนฟ้องไม่เกิน 47,128.76 บาท

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 96)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 98)

คำสั่ง

คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์เป็นผู้ค้ำประกันจำเลย และโจทก์ได้ชำระหนี้ ให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์แทนจำเลยแล้ว โจทก์จึงมีสิทธิไล่เบี้ยจำนวนเงินที่ชำระพร้อมดอกเบี้ยจากจำเลยได้ การที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์ไม่มีนิติสัมพันธ์กับจำเลยก็ดี โจทก์ไปชำระหนี้โดยไม่บอกกล่าวจำเลยก็ดี และจำเลยมิได้ผิดสัญญา กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็ดีนั้น ล้วนเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 วรรคหนึ่ง ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์เป็นผู้ค้ำประกันจำเลย และโจทก์ได้ชำระหนี้ ให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์แทนจำเลยแล้ว โจทก์จึงมีสิทธิไล่เบี้ยจำนวนเงินที่ชำระพร้อมดอกเบี้ยจากจำเลยได้ การที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์ไม่มีนิติ

สัมพันธ์กับจำเลยก็ดี โจทก์ไปชำระหนี้โดยไม่บอกกล่าวจำเลยก็ดี และจำเลยมิได้ผิด
สัญญา กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็ดีนั้น ล้วนเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้อง
ห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 วรรคหนึ่ง ศาลชั้นต้น
ไม่รับฎีกาชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(จำลอง สุขศิริ-สุนพ กীরติยุติ-จรัญ หัตถกรรม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ